

군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한
법률 일부개정법률안
(홍기원의원 대표발의)

의안 번호	17743
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 25.

발 의 자 : 홍기원·윤후덕·장철민
이언주·소병훈·박민규
손명수·조계원·송옥주
박정현·윤준병 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 군용비행장 및 군사격장 소음대책지역을 제1종·제2종·제3종 구역으로 구분하고 있으며, 시행령에서는 비도시지역의 경우 제3종 구역과 연접한 지역으로서 촌락 형태나 지형지물을 경계로 연접한 지역을 제3종 구역에 포함하여 지정할 수 있도록 하고 있음.

그러나, 비도시지역에서는 동일하거나 유사한 정도의 소음피해를 받고 있는 같은 마을 주민 간에도 경계 설정 방식으로 인해 3종 구역 포함 여부가 달라짐에 따라 주민 간 형평성 문제가 발생하고 있으며, 나아가 지역 공동체 내 갈등으로 이어지고 있는 실정임.

이에 소음대책지역 제3종 구역의 도시지역·비도시지역의 연접지역 포섭 기준을 법률로 상향하고, 특히 비도시지역인 읍·면의 경계 구분을 「지방자치법」에 따른 리의 경계로 규정함으로써 경계 설정의 불

합리성을 해소하여 소음피해에 대한 보상을 보다 공정하고 효율적으로 추진하려는 것임(안 제5조제2항 신설 등).

군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률 일부개정법률안

군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항부터 제4항까지를 각각 제3항부터 제5항까지로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항(중전의 제4항) 중 “제2항 및 제3항”을 “제3항 및 제4항”으로 한다.

② 국방부장관은 제1항에 따라 소음대책지역을 지정·고시할 때 소음대책지역의 제3종 구역에 연접한 지역으로서 다음 각 호의 구분에 따른 경계 안에 있는 지역의 전부 또는 일부를 소음대책지역의 제3종 구역에 포함하여 지정·고시할 수 있다.

1. 도시지역: 「건축법」 제2조제2항제1호에 따른 단독주택의 경계
2. 비도시지역: 「지방자치법」에 따른 리의 경계

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제5조(소음대책지역의 지정·고시 등) ① (생략) <u><신설></u>	제5조(소음대책지역의 지정·고시 등) ① (현행과 같음) ② 국방부장관은 제1항에 따라 소음대책지역을 지정·고시할 때 소음대책지역의 제3종 구역에 연접한 지역으로서 다음 각 호의 구분에 따른 경계 안에 있는 지역의 전부 또는 일부를 소음대책지역의 제3종 구역에 포함하여 지정·고시할 수 있다.
	1. 도시지역: 「건축법」 제2조 제2항제1호에 따른 단독주택의 경계
	2. 비도시지역: 「지방자치법」에 따른 리의 경계
② (생략)	③ (현행 제2항과 같음)
③ (생략)	④ (현행 제3항과 같음)
④ 제2항 및 제3항에 따른 소음영향도 조사의 주기·방법 및 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	⑤ 제3항 및 제4항에 따른 소음영향도 조사의 주기·방법 및 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.